P U T U S A N

Nomor 1813/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: **SAWALUDIN NASUTION;**
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun/ 18 Januari 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1813/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1813/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Sawaludin Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sawaludin Nasution dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 13 (tiga belas) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Barang Bukti A dan B sisanya berupa plastic pembungkus;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Sawaludin Nasution bersama dengan saksi PUTRA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, S.H dan saksi Mayunis (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa Sawaludin Nasution dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Bastanta Kaban, S.H., melakukan under cover buy dan saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan mengatakan:"Beli shabu paket lima puluh" kepada terdakwa Sawaludin Nasution kemudian terdakwa Sawaludin Nasution mengatakan: "Tunggu sebentar" lalu terdakwa Sawaludin Nasution pergi menemui saksi Putra untuk mengambil narkotika jenis shabu dari saksi Putra dan terdakwa Sawaludin Nasution memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Putra lalu saksi Putra memberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu kepada terdakwa Sawaludin Nasution tidak berapa lama datang terdakwa Sawaludin Nasution menemui saksi Bastanta Kaban, S.H dan membeikan 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sawaludin Nasution kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa Sawaludin Nasution kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa Sawaludin Nasution dan saksi Sawaludin Nasution mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik saksi Putra yang mana terdakwa Sawaludin Nasution menjualkan narkotika jenis shabu milik saksi Putra dan terdakwa Sawaludin Nasution mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dari terdakwa Putra untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli, kemudian para saksi melakukan pengembangan dan para saksi pergi kerumah saksi Putra yang berada di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sesampainya ditempat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putra dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan dompet warna cokelat yang berisikan 13 (tiga belas) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Plastik berisikan plastik kosong dan 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari dalam tas sandang berwarna hitam yang tergantung didinding kamar saksi Putra kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi Putra dan saksi Putra mengakui bahwa Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu adalam milik saksi Putra yang dibeli dari Sarup (belum tertangkap) di Jalan Pekan Jumat Bagan Kecamatan Perut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Putra berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 4226/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 oleh Debora M. Hutagaol Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp.94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka Sawaludin Nasution dan barang bukti B. 13 (iga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik tersangka Putra adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Sawaludin Nasution bersama dengan saksi Putra (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Permufakatan Jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, S.H dan saksi Mayunis (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat terdakwa Sawaludin Nasution dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Bastanta Kaban, S.H., melakukan under cover buy dan saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan mengatakan:”Beli sabu paket lima puluh” kepada terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sawaludin Nasution kemudian terdakwa Sawaludin Nasution mengatakan: "Tunggu sebentar" lalu terdakwa Sawaludin Nasution pergi menemui saksi Putra untuk mengambil narkotika jenis shabu dari saksi Putra dan terdakwa Sawaludin Nasution memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Putra lalu saksi Putra memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu kepada terdakwa Sawaludin Nasution tidak berapa lama datang terdakwa Sawaludin Nasution menemui saksi Bastanta Kaban, S.H dan membeikan 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sawaludin Nasution kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa Sawaludin Nasution kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa Sawaludin Nasution dan saksi Sawaludin Nasution mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik saksi Putra yang mana terdakwa Sawaludin Nasution menjualkan narkotika jenis shabu milik saksi Putra dan terdakwa Sawaludin Nasution mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dari terdakwa Putra untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli, kemudian para saksi melakukan pengembangan dan para saksi pergi kerumah saksi Putra yang berada di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sesampainya ditempat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putra dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan dompet warna cokelat yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari dalam tas sandang berwarna hitam yang tergantung didinding kamar saksi Putra kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi Putra dan saksi Putra mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalam milik saksi Putra yang dibeli dari Sarup (belum tertangkap) di Jalan Pekan Jumat Bagan Kecamatan Perut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Putra berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.Lab: 4226/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 oleh Debora M. Hutagaol Nrp. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp. 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A.1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka Sawaludin Nasution dan barang bukti B. 13 (iga belas) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik tersangka Putra adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MAYUNIS,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bermula pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan rekan saksi menju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi dan rekan saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Bastanta Kaban, S.H., melakukan under cover buy dan saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan mengatakan: ”Beli sabu paket lima puluh” kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan: “Tunggu sebentar” lalu terdakwa pergi menemui saksi Putra untuk mengambil narkotika jenis shabu dari saksi Putra dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Putra lalu saksi Putra memberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu kepada terdakwa tidak berapa lama datang terdakwa menemui saksi Bastanta Kaban, S.H dan memberikan 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu kepada saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bastanta Kaban, S.H., tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik saksi Putra;
- Bahwa terdakwa bertujuan menjualkan narkotika jenis shabu milik saksi Putra;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dari saksi Putra untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan saksi dan rekan saksi pergi kerumah saksi Putra yang berada di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sesampainya ditempat saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putra dan saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat ditemukan dompet warna cokelat yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari dalam tas sandang berwarna hitam yang tergantung didinding kamar saksi Putra;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap saksi Putra dan saksi Putra mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik saksi Putra;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli dari Sarup (belum tertangkap) di Jalan Pekan Jumat Bagan Kecamatan Perut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Putra berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **BASTANTA KABAN, S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, S.H dan saksi Mayunis (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli adanya peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi menju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Bastanta Kaban, S.H., melakukan under cover buy dan saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan mengatakan: “Beli sabu paket lima puluh” kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan: “Tunggu sebentar” lalu terdakwa pergi menemui saksi Putra untuk mengambil narkotika jenis shabu dari saksi Putra dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Putra lalu saksi Putra memberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu kepada terdakwa tidak berapa lama datang terdakwa menemui saksi Bastanta Kaban, S.dan membeikan 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik saksi Putra;
- Bahwa yang mana terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu milik saksi Putra dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) per hari dari Putra untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengembangan dan para saksi pergi kerumah saksi Putra yang berada di Jalan Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli sesampainya ditempat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putra;
- Bahwa para saksi melakukan penggeledahan ditemukan dompet warna cokelat yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik berisikan plastik kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari dalam tas sandang berwarna hitam yang tergantung didinding kamar saksi Putra;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap saksi Putra dan saksi Putra mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalam milik saksi Putra;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sarup (belum tertangkap) di Jalan Pekan Jumat Bagan Kecamatan Perut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polestabes Medan dimana terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan/disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu (metampetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan petugas kepolisian ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Putra;
- Bahwa terdakwa baru satu bulan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis lain yang disita petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah tidak ada;
- Bahwa Putra akan memberikan terdakwa upah dari mengantarkan Narkotika jenis shabu sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Putra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersbut dari panggilan Sarup di Pekan Jumat Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa sedang berada di Pasar IV Gg.Makmur Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli ada seorang laki-laki yang mendatangi terdakwa dan berkata “beli sabu lima puluh ribu rupiah" kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah menemui Putra untuk mengambil shabu darinya. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Putra lalu Putra memberikan terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan shabu. Setelah menerima shabu dari Putra terdakwa kembali menemui laki-laki tersebut. dan pada saat terdakwa akan memberikan shabu kepada laki-laki tersebut ianya bersama dengan dua orang laki-laki lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Disitulah terdakwa baru mengetahui bahwa yang membeli shabu kepada terdakwa adalah petugas kepolisian yang menyamar. Petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan terdakwa. Petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Putra yang terdakwa antarkan kepada pembeli. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap Putra. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan Lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 13 (tiga belas) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Barang Bukti A dan B sisanya berupa plastic pembungkus;

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polestabes Medan dimana terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan/disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (metampetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan petugas kepolisian ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Putra;
- Bahwa terdakwa baru satu bulan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis lain yang disita petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah tidak ada;
- Bahwa Putra akan memberikan terdakwa upah dari mengantarkan Narkotika jenis shabu sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Putra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersbut dari panggilan Sarup di Pekan Jumat Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa sedang berada di Pasar IV Gg.Makmur Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli ada seorang laki-laki yang mendatangi terdakwa dan berkata “beli sabu lima puluh ribu rupiah" kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah menemui Putra untuk mengambil shabu darinya. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Putra lalu Putra memberikan terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan shabu. Setelah menerima shabu dari Putra terdakwa kembali menemui laki-laki tersebut. dan pada saat terdakwa akan memberikan shabu kepada laki-laki tersebut ianya bersama dengan dua orang laki-laki lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Disitulah terdakwa baru mengetahui bahwa yang membeli shabu kepada terdakwa adalah petugas kepolisian yang menyamar. Petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan terdakwa. Petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Putra yang terdakwa antarkan kepada pembeli. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap Putra. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan Lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 4226/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 oleh Debora M. Hutagaol Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp.94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka Sawaludin Nasution dan barang bukti B. 13 (iga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma empat belas) gram milik tersangka Putra adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Sawaludin Nasution** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 16.30 wib bertempat di Pasar IV Gang Makmur Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polestabes Medan dimana terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan terdakwa ditangkap seorang diri;

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan/disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (metampetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan petugas kepolisian ditangan kanan terdakwa;

Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada pembeli.

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Putra;

Bahwa terdakwa baru satu bulan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis lain yang disita petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah tidak ada;

Bahwa Putra akan memberikan terdakwa upah dari mengantarkan Narkotika jenis shabu sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa Putra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersbut dari panggilan Sarup di Pekan Jumat Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa adapun kronologisnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa sedang berada di Pasar IV Gg.Makmur Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli ada seorang laki-laki yang mendatangi terdakwa dan berkata “beli sabu lima puluh ribu rupiah" kemudian terdakwa mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah menemui Putra untuk mengambil shabu darinya. terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Putra lalu Putra memberikan terdakwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan shabu. Setelah menerima shabu dari Putra terdakwa kembali menemui laki-laki tersebut. dan pada saat terdakwa akan memberikan shabu kepada laki-laki tersebut ianya bersama dengan dua orang laki-laki lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Disitulah terdakwa baru mengetahui bahwa yang membeli shabu kepada terdakwa adalah petugas kepolisian yang menyamar. Petugas kepolisian melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan terdakwa. Petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Putra yang terdakwa antarkan kepada pembeli. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap Putra. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan Lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 4226/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 oleh Debora M. Hutagaol Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp.94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka Sawaludin Nasution dan barang bukti B. 13 (iga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik tersangka Putra adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 13 (tiga belas) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Barang Bukti A dan B sisanya berupa plastik pembungkus, 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sawaludin Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 13 (tiga belas) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Barang Bukti A dan B sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)